



Policia Local

Sta. Coloma de Gramenet



Presentación:

DROGAS EN LA CONDUCCIÓN



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Caporal G.Sola
Unidad de Atestados

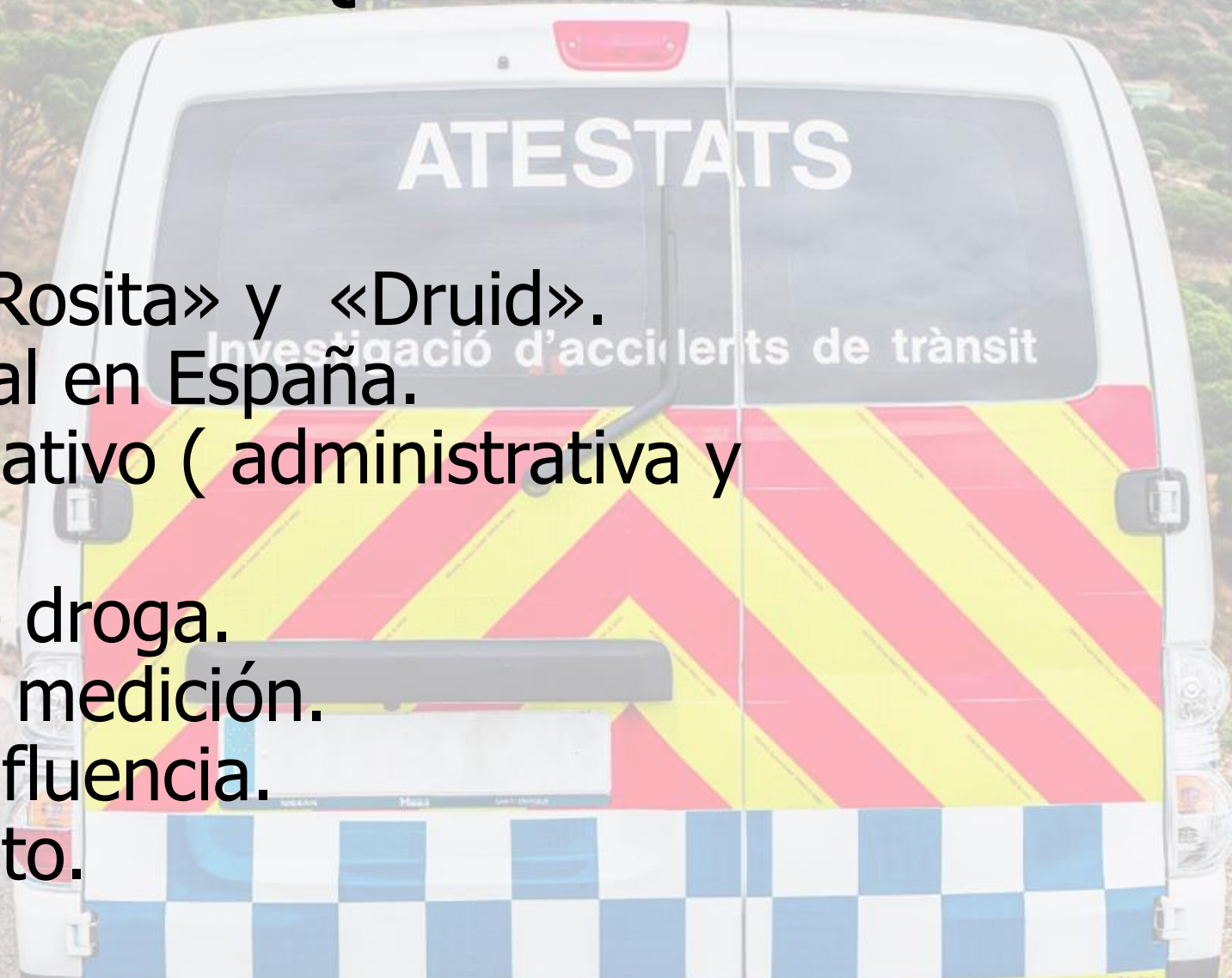


¿ QUE VEREMOS ?

Policia Local
Sta. Coloma de Gramenet

Unitat d'Atestats

- Historia.
- Proyectos «Rosita» y «Druid».
- Estado actual en España.
- Marco Normativo (administrativa y penal)
- Tipologia de droga.
- Aparatos de medición.
- Signos de influencia.
- Procedimiento.





HISTORIA

Para poder situarnos donde nos encontramos en la actualidad (marco legal, especialidad, etc) hay que retroceder en el pasado.

Siendo USA uno de los primero países que implanto en su modelo policial, creando un grupo de policías especialistas en la evaluación de signos de influencia de drogas.

Sobre los años 70 se creó en USA la figura del Policial del D.R.E. (Drug Recognition Expert) estos son unos policías formados específicamente para poder observar y comprobar unos signos en personas que conducen bajo los efectos de las drogas.





El primer Proyecto en el que participo España, fue Road Site Testing Assessment, o más conocido como Proyecto Rosita, el cual se realizó en dos fase, la primera fase del año 1999 a 2000 y la segunda fase del año 2004 a 2005, fue un proyecto que se realizó con fondos de la Unión Europea y que estaba coordinado por la Universidad de Gante (Bélgica).

En el proyecto participaron policías de Tráfico de los países de Alemania, Bélgica, Holanda y **España**, junto a ellos también participaron Médicos Forenses de diversos países.

El objetivo de dicho proyecto era buscar unos requisitos mínimos que deberían tener las máquinas de detección de drogas en carretera y comprobar con los laboratorios la eficacia de los resultados obtenidos con los dispositivos testados.



El Proyecto Integrado DRUID (Conducción bajo la influencia de drogas, alcohol y medicamentos) nació con el objetivo de comprender mejor el grado real de deterioro causado por las drogas psicoactivas y su impacto real en la seguridad vial.



La intención del proyecto DRUID era como objetivos principales profundizar en el conocimiento del problema del consumo de alcohol, otras drogas y medicamentos en los conductores, revisar las posibilidades de intervención y armonizar las actuaciones en el marco europeo de la Unión, lo que viene siendo en términos coloquiales "hacer una fotografía" del estado actual del consumo de drogas y fármacos al volante en las carreteras Europeas, para poder atacar a nivel Europeo esta gran lacra que es la conducción de vehículos a motor bajo el efecto de consumo de alcohol, drogas o medicamentos.





Los controles se realizaban por los agentes de Policía de Tráfico de manera aleatoria y en presencia de enviados especiales de la Unión, tomando muestras, con consentimiento, de saliva de los conductores que arrojaran positivo en el test indiciario (que se sancionaba) o negativo para el posterior estudio en el laboratorio de la Universidad de Santiago de Compostela (donde se enviaban todas las pruebas realizadas a nivel nacional dentro del Proyecto DRUID.). En España se recogieron entre 3000 y 4000 muestras de diferentes conductores (positivos y negativos).





Marco Normativo Actual

Polícia Local
Sta. Coloma de Gramenet

Unitat d'Atestats

- Código Penal
- Ley de enjuiciamiento criminal.
- Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
- Reglamento general de circulación.



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Caporal G.Sola
Unidad de Atestados



AMBITO ADMINISTRATIVO





En la Ley 6/15 de Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial dice en su artículo 14:

Artículo 14. Bebidas alcohólicas y drogas.

1. No puede circular por las **vías objeto de esta ley** el conductor de **cualquier vehículo** con presencia de drogas en el organismo, de las que se **excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa** y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el artículo 10.

2. El conductor de un vehículo **está obligado a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo**, que se practicarán por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. **Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado en esta ley.**



3. **Las pruebas para la detección de la presencia de drogas** en el organismo, en una **prueba salival mediante un dispositivo autorizado** y en un posterior análisis de una muestra salival en cantidad suficiente.

No obstante, cuando existan razones justificadas que impidan realizar estas pruebas, se podrá ordenar el reconocimiento médico del sujeto o la realización de los análisis clínicos que los facultativos del centro sanitario al que sea trasladado estimen más adecuados.

5. **A efectos de contraste**, a petición del interesado, se podrán repetir las pruebas para la detección de alcohol o de drogas, que consistirán **preferentemente en análisis de sangre**, salvo causas excepcionales debidamente justificadas. **Cuando la prueba de contraste arroje un resultado positivo será abonada por el interesado.**



AMBITO PENAL

Policia Local
Sta. Coloma de Gramenet

Unitat d'Atestats



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Caporal G.Sola
Unidad de Atestados



El **artículo 796 de la ley de enjuiciamiento criminal**, más concretamente en su apartado 7 que nos dice:

7.ª La práctica de las pruebas de alcoholemia se ajustará a lo establecido en la legislación de seguridad vial. **Las pruebas para detectar la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los conductores de vehículos a motor y ciclomotores serán realizadas por agentes de la policía judicial de tráfico con formación específica y sujeción, asimismo, a lo previsto en las normas de seguridad vial.** Cuando el **test indiciario salival**, al que obligatoriamente deberá someterse el conductor, **arroje un resultado positivo o el conductor presente signos de haber consumido las sustancias referidas**, estará **obligado a facilitar saliva en cantidad suficiente**, que será analizada en laboratorios homologados, **garantizándose la cadena de custodia.**





Artículo 379

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la **influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas** o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.





¿ CUANDO SERÁ PENAL?

(OFICIO FISCAL DE SALA SV JULIO 2019)

SUPUESTO 1

- CONDUCCIÓN IRREGULAR
- ACCIDENTE DE TRÁFICO (cualquiera sea alcance)
- INFRACCIÓN A NORMAS



CUALQUIERA SIGNOS EXTERNOS O INDICADORES COMPRENDIDOS EN EL ACTA (ESPECIALMENTE APARTADOS D, E, F o G).

SUPUESTO 2

NO CONCURREN CIRCUNSTANCIAS SUPUESTO 1 PERO EN ATENCIÓN AL NÚMERO SIGNOS DETECTADOS Y SU INTENSIDAD, CARACTERÍSTICAS DEL ACCIDENTE O NORMA INFRINGIDA, **SE CONSIDERE POR EL AGENTE EN VALORACIÓN CONJUNTA QUE EL SUJETO SOMETIDO A LAS PRUEBAS SE ENCUENTRA INFLUENCIADO POR EL CONSUMO DE DROGAS EN SUS FACULTADES PSICOFÍSICAS NECESARIAS PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA**

SUPUESTO 3: CONTROLES PREVENTIVOS CUANDO CONCURRAN LAS SIGUIENTES COMBINACIONES:

- D+E+F+G la influencia es indiciariamente máxima
- E+F+G la influencia es indiciariamente muy grave o grave
- C+E o D+G o D+E ... la influencia es indiciariamente menos grave

SUPUESTO 4

NO CONCURREN CIRCUNSTANCIAS SUPUESTO 3 PERO EN ATENCIÓN AL NÚMERO SIGNOS DETECTADOS Y SU INTENSIDAD, SE CONSIDERE POR EL AGENTE EN VALORACIÓN CONJUNTA QUE EL SUJETO SOMETIDO A LAS PRUEBAS SE ENCUENTRA INFLUENCIADO POR EL CONSUMO DE DROGAS EN SUS FACULTADES PSICOFÍSICAS NECESARIAS PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA



Negativa a Realizar las Pruebas de Detección de Drogas.

Artículo 383

El conductor que, **requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas** para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la **presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas** a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

En el caso de los conductores de **vehículos que NO son a motor** (bicicleta, etc.) y del resto de usuarios de la vía implicados en accidente de tráfico, en el caso de que se negaran a realizar las pruebas reglamentariamente establecidas, estos no cometerán el delito 383, sino que se les **impondrá una infracción administrativa muy grave que comporta una cuantía económica de 1000€.**





Clasificación de las Drogas

Policia Local
Sta. Coloma de Gramenet

Unitat d'Atestats



Marihuana

Éxtasis

Cocaína

Heroína

Tabaco

Crack



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Caporal G.Sola
Unidad de Atestados



Que es una droga?

Droga, una de las palabras más utilizada, pero sabemos que es?

La **OMS** define la droga como aquella sustancia (química o natural) que introducida en un organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa) es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central provocando diferentes reacciones en el sujeto.





Depresoras del sistema nervioso:

son aquellas que disminuyen la actividad del SNC, predominan los efecto de relajación y bienestar del sujeto, disminución del estado de alerta, produciéndose así un aumento del tiempo de respuesta del sujeto que las ha consumido y un deterioro en el rendimiento psicomotor.

Opiáceos: opio, morfina, heroína, metadona.

Alcohol: vino, cerveza, ginebra, etc.

Hipnóticos y sedantes: somníferos y tranquilizantes.

Inhalantes: disolventes, pegamentos, etc.





Estimulantes del sistema nervioso:

sustancias que producen sensación de euforia y bienestar, aumento de la energía y del nivel de actividad motriz, estimulan el SNC disminuyen la sensación de fatiga, el sueño y el apetito, provocan una percepción errónea del riesgo (superhombre).

Anfetaminas

Cocaína

Nicotina (tabaco)

Xantinas (cafeína, teofilina)





Perturbadoras

son sustancias que alteran el estado de conciencia y la percepción de la realidad provocando extrañas sensaciones, ilusiones y alucinaciones visuales, auditivas, etc.

Alucinógenos: LSD, mescalina.

Cannabis (THC) : marihuana, hachis.

Drogas de diseño: extasis, eva, etc.



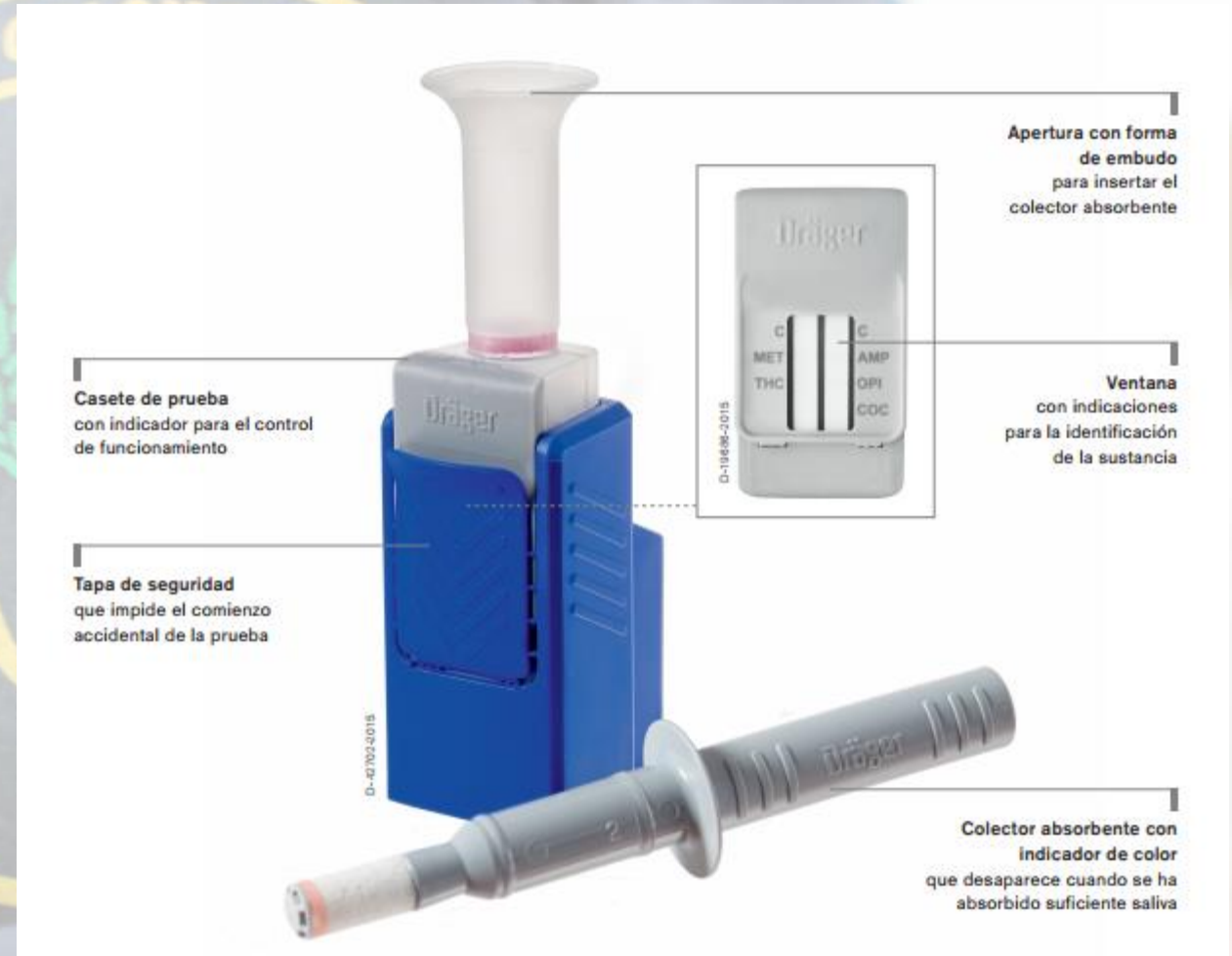
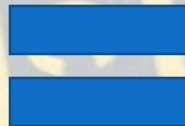
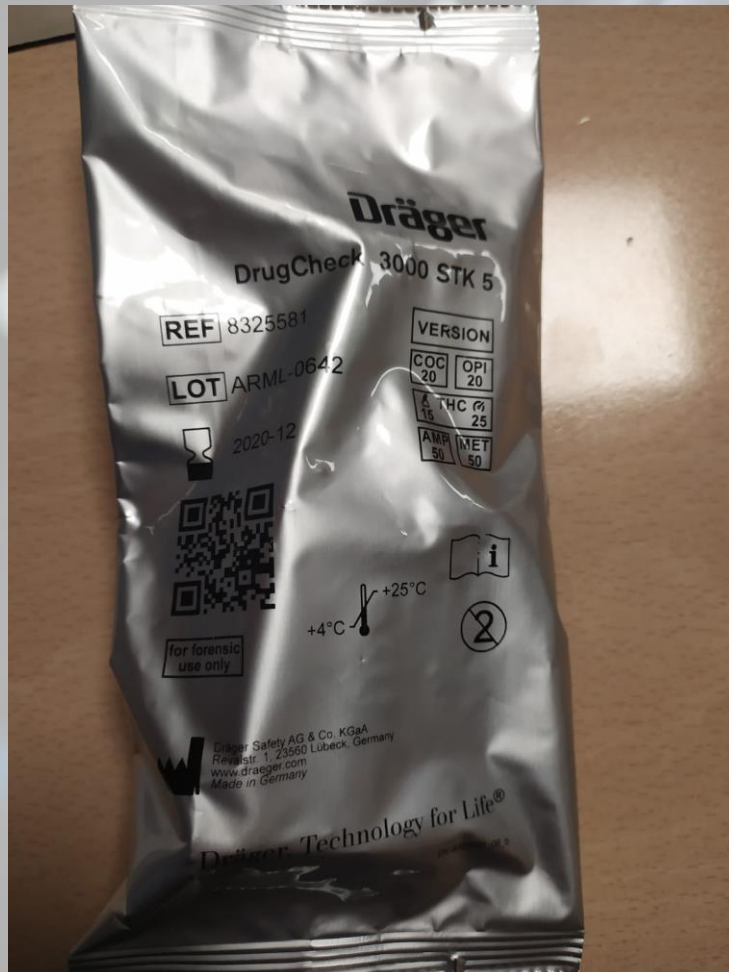


OPERATIVA POLICIAL

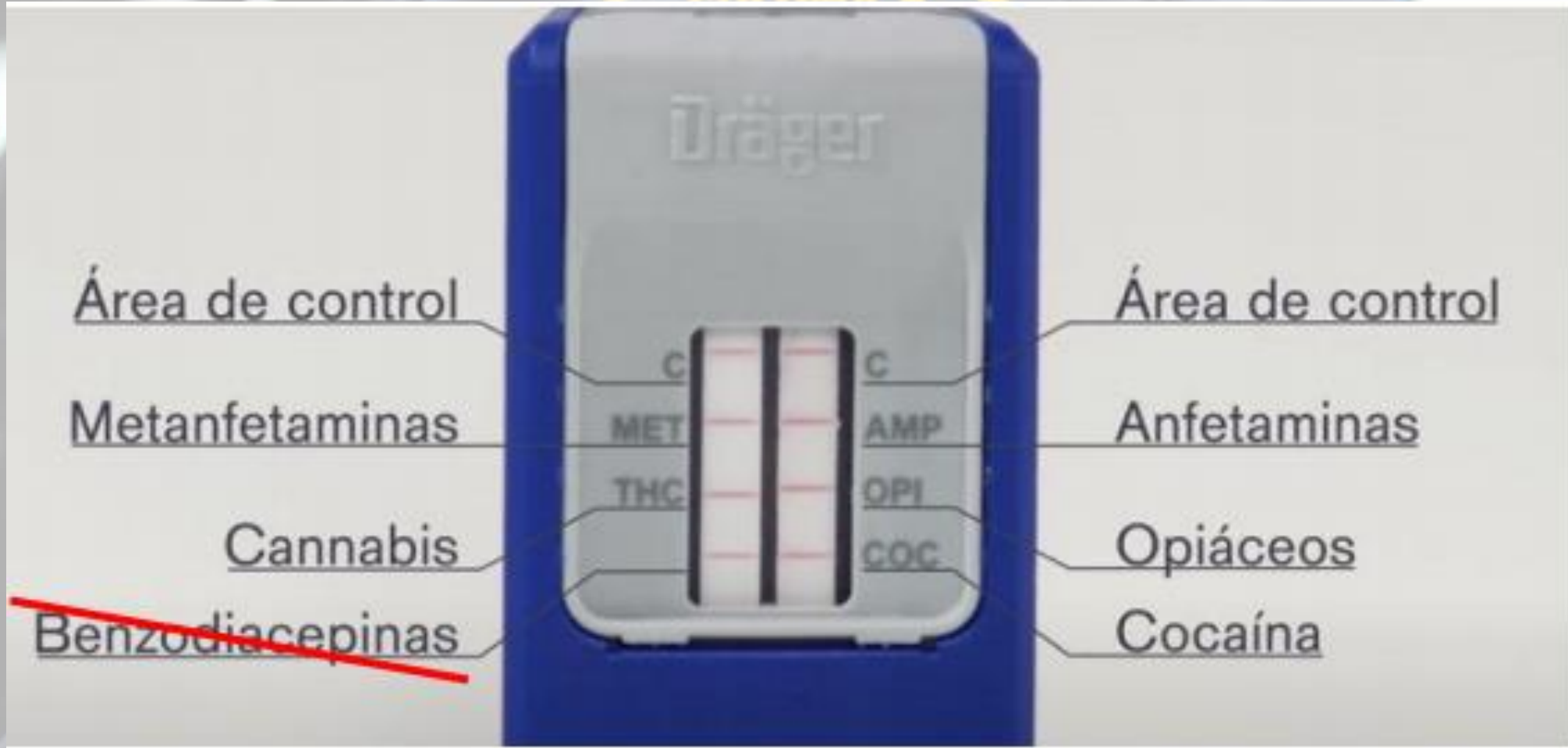




NUEVO KIT



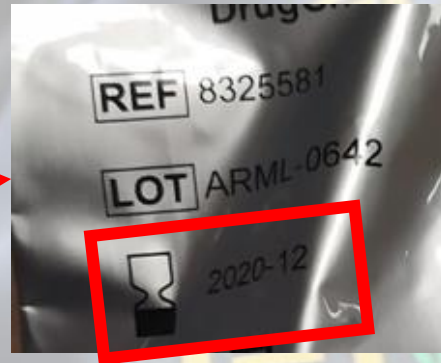
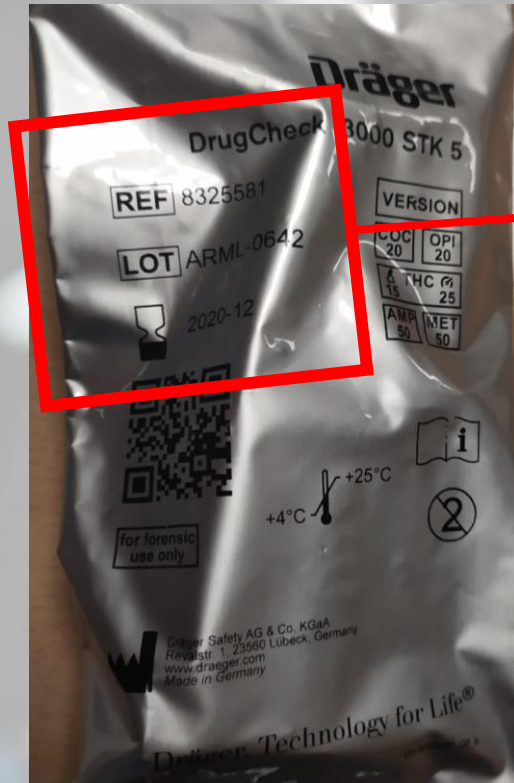
¿ Que detecta el kit ?



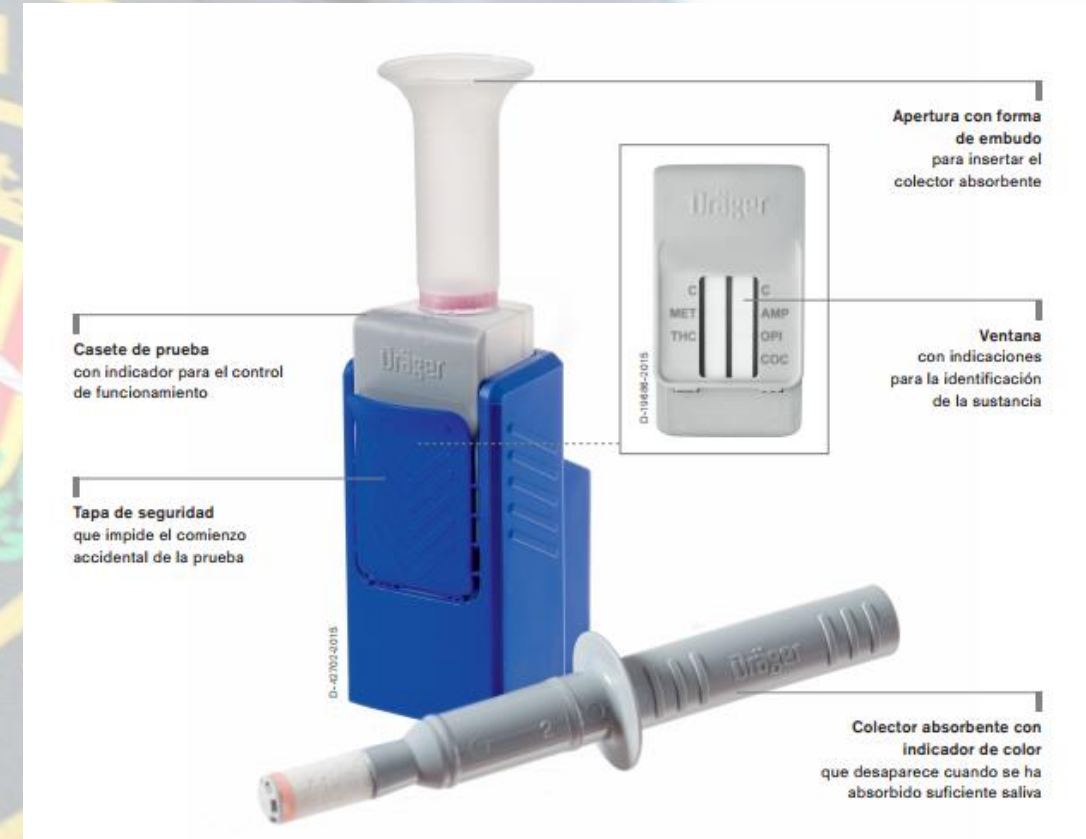


¿COMO SE HACE LA PRUEBA?

Paso 0 y 1:



Paso 0: Comprobación externa del blíster, especial atención que este perfectamente cerrado, así como la **fecha de caducidad**



Paso 1: Comprobación interna que todo el kit este correcto (cassete e hisopo)

Paso 2:



Hisopo sin saliva



Hisopo con saliva



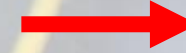
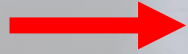
Paso 2: Entregar el hisopo al conductor a estudio, en circunstancias normales tardará 15-20 segundos, se debe pasar el hisopo por las mejillas.

Paso 3:



Paso 3: Introducimos el hisopo por la campana del cassette, hasta que haga un “clack”, como se observa en las imágenes.

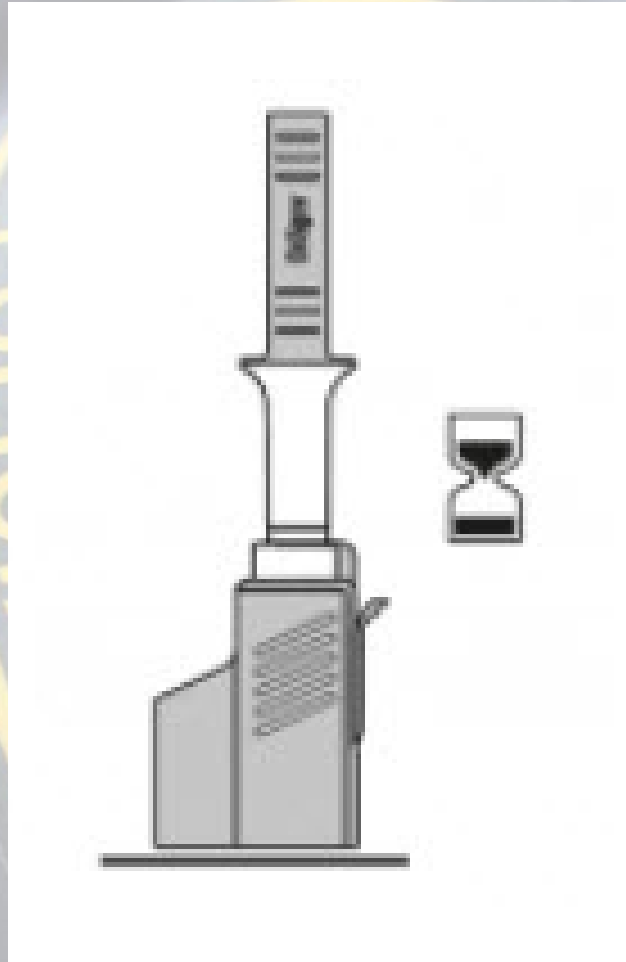
Paso 4:



Paso 4: con el hisopo introducido en la campana, sin riesgo de que la saliva se "escape", deberemos agitar el test hasta que desaparezca el "cuello" rojo de la campana.



Paso 5:



Paso 5: Con la finalidad de que el muestreo sea más preciso, dejaremos el kit en reposo (50-60 segundos).

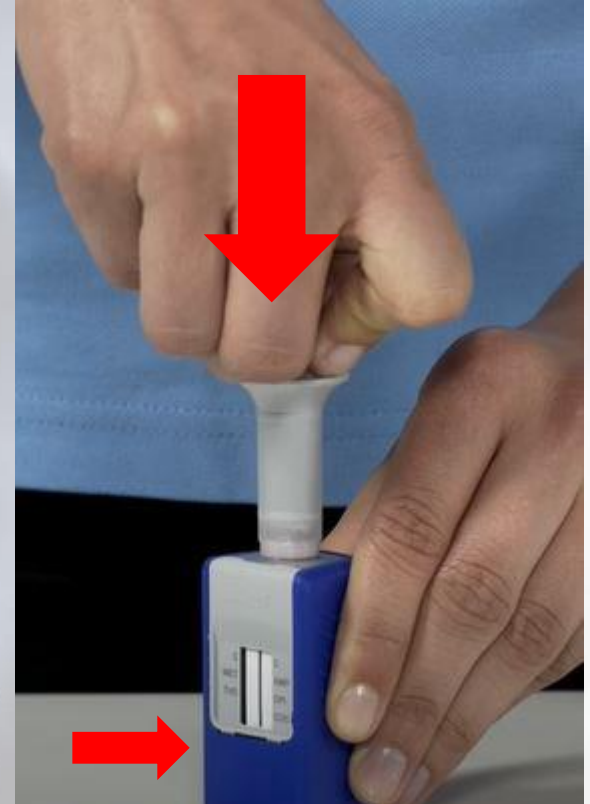
Paso 6 (primera parte):



Paso 6.1: Rompemos el precinto que oculta las tiras reactivas.

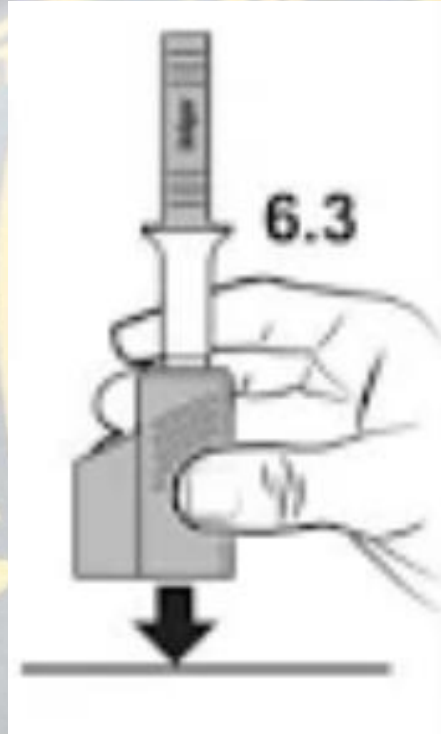


Paso 6.2: Una vez retirado el precinto, bajaremos el hisopo, junto a la campana, hasta su posición final.





Paso 6 (seguna parte):



Paso 6.3: Ahora le damos un pequeño golpe en la parte inferior del kit, para facilitar que las tiras reactivas se impregnen bien del conjunto (saliva + liquido inerte).



LECTURA DEL TEST

3. Interpretación del test:

Una vez realizado los 6 pasos el test ya se considerará realizado, el saltarnos algún paso implicará la invalidez de la prueba o un resultado falso, en caso de que se hubiera realizado correctamente ahora solo tendremos que esperar al resultado.

Cabe recordar, que el resultado se obtendrá cuando las tiras reactivas, por capilaridad, queden completamente impregnadas de la saliva + liquido inerte.

Será entonces cuando comprobaremos el resultado, para ello, primero deberemos comprobar que el test sea válido, comprobando las líneas de control, **la ausencia de línea indicará que el test es invalido o mal ejecutado.**

Para saber si el conductor a estudio arroja resultado para positivo (+) o negativo (-) comprobaremos las líneas, **este test es de los denominados por ausencia, es decir, la falta de línea implicará que el resultado es positivo**



LECTURA DEL TEST

Policia Local
Sta. Coloma de Gramenet
Unitat d'Atestats



Test correcto, pero negativo (-) a todas las sustancias.



Test correcto, pero positivo (+) a opiáceos.



Test incorrecto, ausencia de línea de control lado izquierdo.

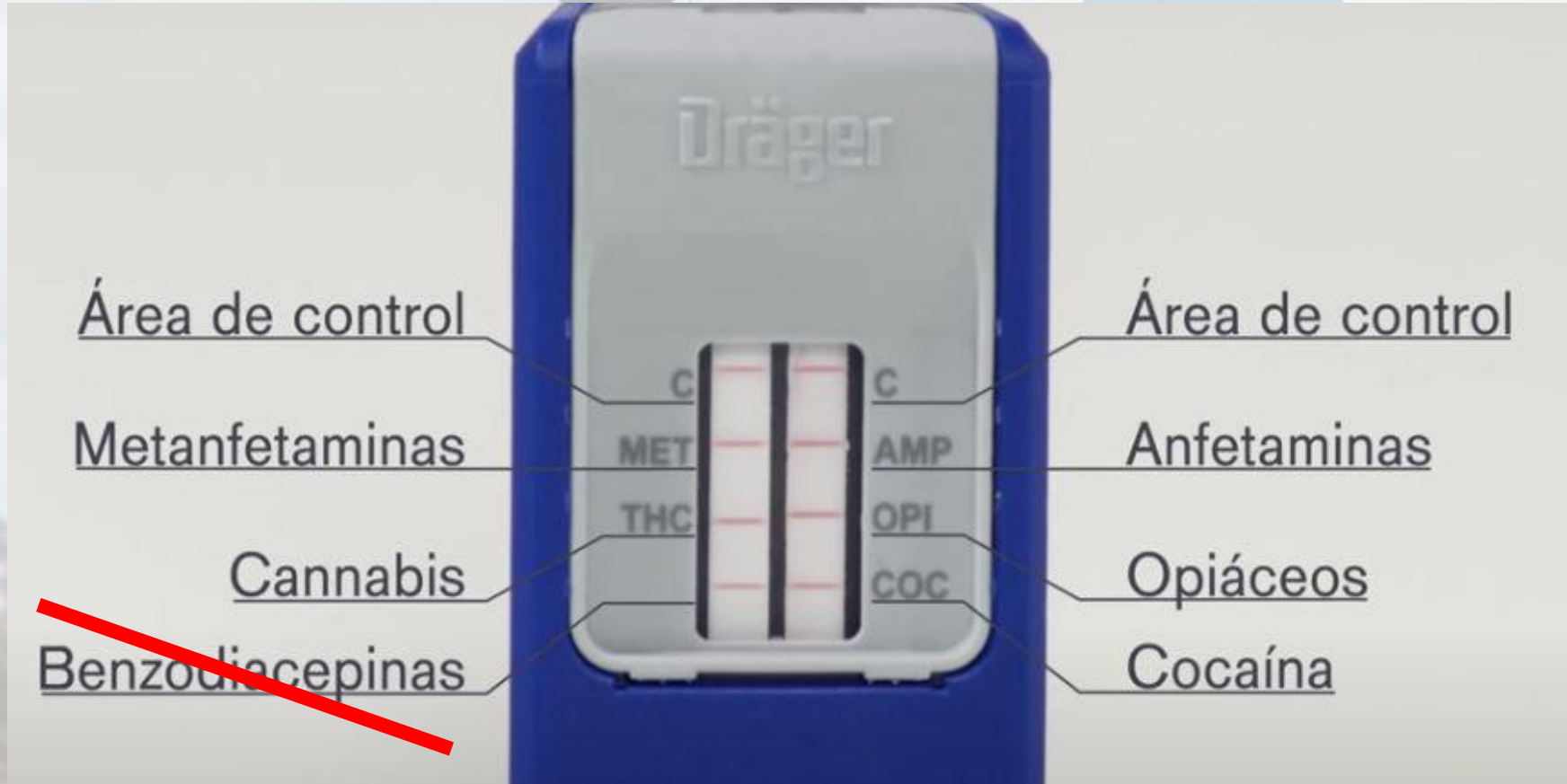


Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Caporal G.Sola
Unidad de Atestados



QUE DROGAS DETECTA EL TEST





**Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet**



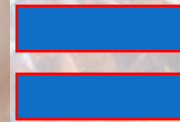
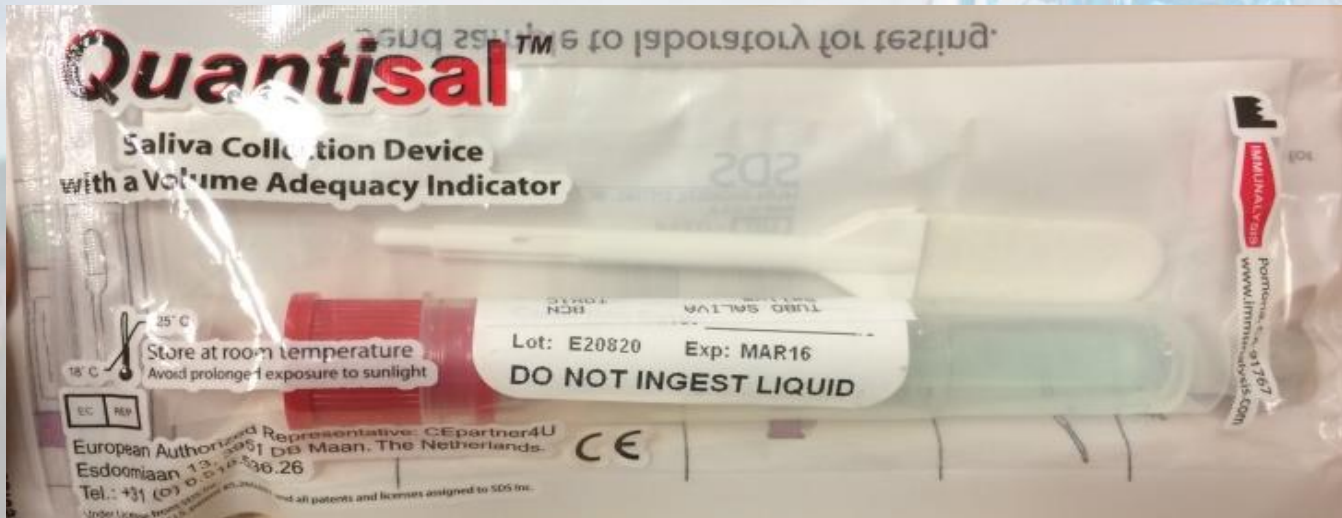
Policia Local
Sta. Coloma de Gramenet



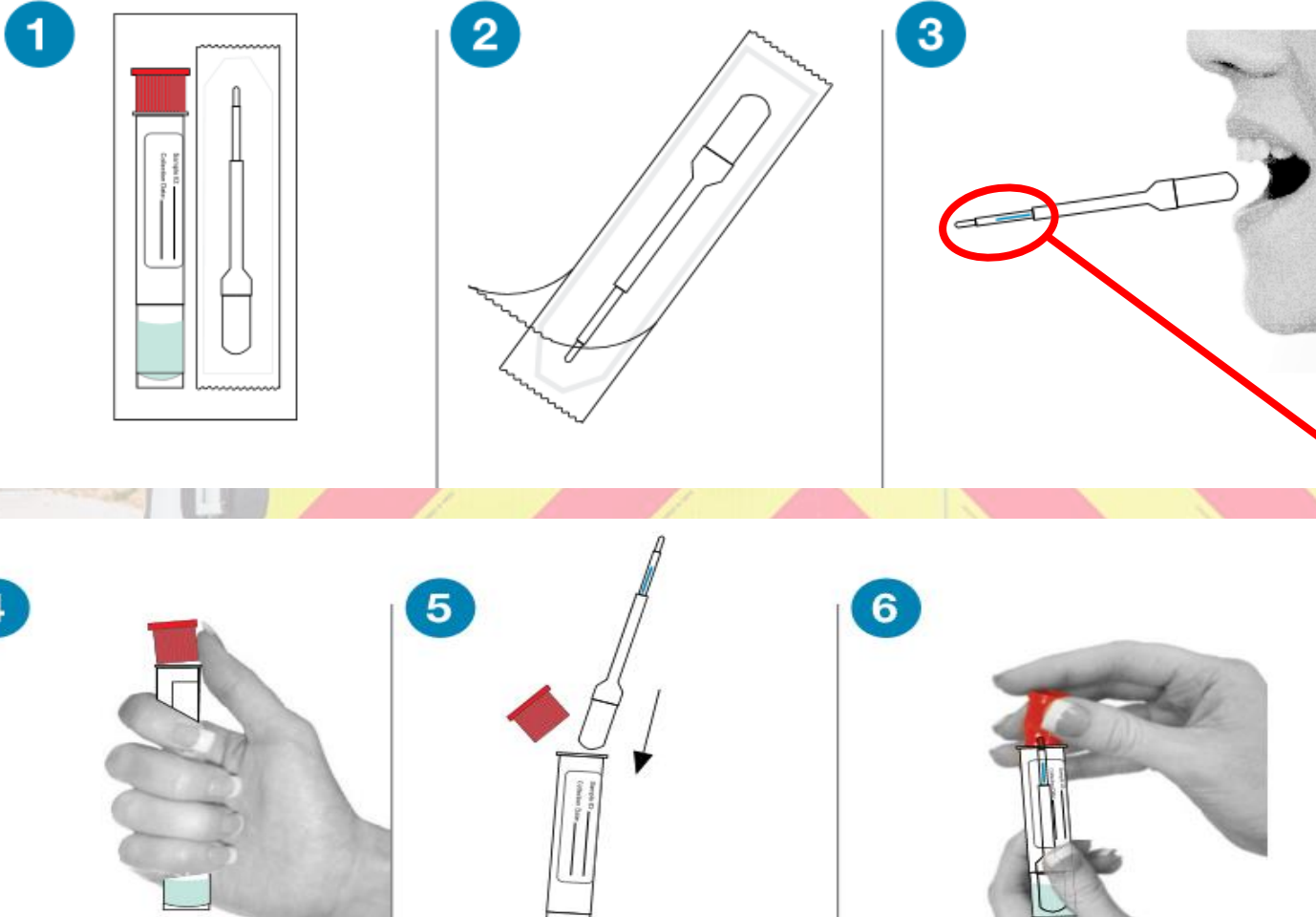
SEGUNDO TEST (LABORATORIO)

En caso de que el conductor arroje resultado positivo en el test indicario, o resultado negativo pero presente signos que encontrarse influencia por las drogas, se deberá recolectar saliva en cantidad suficiente para remitirla al laboratorio analítico.

Esta recolección se realizara mediante el "Quantisal", se trata de un hisopo que quedará introducido en una probeta plástica con un líquido inerte conservante.



COMO SE RECOLECTA LA SALIVA



Azul es que ya hay saliva en cantidad suficiente

Cabe recordar que el sujeto no debe morder la almohadilla del hisopo, así mismo el palo del hisopo no debe ser manipulado con exceso, y al ser posible con las manos limpias.



ACTA DE DE



Imprès per al: Guàrdia Urbana / Policia Local de Santa Coloma de Gramenet



Guàrdia Urbana / Policia Local de		
Núm. diligències / expedient	Agente actuants	
Lloc	Data	Hora

Acta de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques

Dades de la persona requerida

Cognoms i nom	Núm. de permís de conduir
---------------	---------------------------

Informació dels drets

(D'acord amb l'article 14 del Text refós de la Llei de seguretat viària (TRLRVS) i els articles 27 i 28 del Reglament general de circulació)

Droges tòxiques, estupefaents, psicotròpiques

Les proves per a la detecció de substàncies estupefaents, psicotròpiques, estimulants o altres al·lotes de similitud amb les constatacions inicialment en el reconeixement mèdic de la persona i en les anàlisis que el mèdol forense, un a l'altre laboratoris experimental o personal facultatiu del centre sanitari, unitat mòbil sanitària o Institut mèdic al qual sigui trasllatada considerant aients.

La prova de control de detecció de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques que realitzaran els agents de l'autoritat consisteix en un sistema d'anàlisi salivari mitjançant un dispositiu autoritzat (test recollit de detecció). Per aquest mètode, aquesta prova únicament ho és a efectes indicatius.

En el supòsit que el resultat de la prova realitzada pels agents fos positiu, aquests han de sol·licitar una mostra salivari vostra, en quantitat suficient, per fer un anàlisi posterior. No obstant, quan existeixin raons justificades que impedeixin realitzar aquestes proves, es podrà ordenar el reconeixement mèdic o la realització d'anàlisis clíniques que els facultatius del centre sanitari al que sigui trasllatada estimin més adients, que poden consistir en l'obtenció de mostres per a anàlisis de sang o altres. L'obtenció d'aquestes mostres o reconeixements també podrien realitzar-se al mateix punt de control en una unitat mòbil sanitària. A efectes de contrast, a petició de l'interessat, es podran repel·lir les proves per a la detecció de drogues, que consistiran, preferentment, en anàlisis de sang, excepte causes excepcionals degudament justificades.

Les mostres obtingudes pels agents de l'autoritat així com pel personal facultatiu que hi intervingui, en el seu cas, es traslladaran per a la seva anàlisi al laboratori autoritzat pel Servei Català de Trànsit.

En el cas que l'anàlisi realitzada sigui positiva, s'iniciarà el corresponent expedient sancionador per infracció de l'article 14 i 77 de l'TRLRVS. Així mateix i, si escau, es posarà en coneixement de l'ordre jurisdiccional penal als efectes oportuns.

Tenint en compte la formulació de les alegacions o observacions que considereu oportunes des d'aquesta, la persona que us acompanya o defensor, si en té, en té.

La negativa de la persona conductora a sotmetre's a les proves legalment establertes pot comportar la comissió d'una infracció molt greu, que preveu l'article 77 d) del text refós esmentat, sancionada amb 1.000 € d'acord amb l'art. 80.2 a). Us informem, així mateix, que la negativa a realitzar aquestes proves pot també comportar, si el procediment s'estableix dins de l'àmbit penal, un presumpte delicte de negativa a sotmetre's a proves per comprovar la presència de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques (art. 383 del Codi penal), castigat amb pena de presó de 6 mesos a 1 any i privació del dret a conduir per temps superior a 1 any i fins a 4 anys.

D'acord amb el que disposa l'article 104.1.a) del text refós de la Llei de seguretat viària, els agents de l'autoritat poden immobilitzar el vehicle.

Alegacions que vol fer

La persona ha manifestat expressament que ☐ sí / ☐ no vol acompanyar de forma voluntària els agents a un centre hospitalari o institut mèdic per a la realització de la prova que el personal sanitari consideri adient (primera prova salivari, o en cas de sol·licitar prova de contrast, preferentment anàlisis de sang - excepte causes excepcionals degudament justificades-) en relació amb la detecció de drogues tòxiques, estupefaents o psicotròpiques.

☐ sí / ☐ no vol formular alegacions.

Signatures

Signo aquest imprès lliurement, com a prova de conformitat, juntament amb les persones que hi han intervingut.

Agent que fa la lectura dels drets Persona requerida Testimoni (si hi ha)

☐ no desitja signar

Substitució de la persona conductora

Dades de la persona que es responsabilitza de la conducció

del vehicle	Núm. de permís de conduir	Classe
-------------	---------------------------	--------

Cognoms i nom

La persona designada per conduir el vehicle ha estat sotmesa voluntàriament a la prova de detecció de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques i el resultat és NEGATIU.

Signatura de l'agent actuant Signatura de la persona requerida Signatura de la persona substituïda

Policia Local
Sta. Coloma de Gramenet
Unitat d'Atestats

Agente actuants	
Data	Hora

psicotròpiques

Núm. de permís de conduir

Als articles 27 i 28 del Reglament

estimulants o altres al·lotes de similitud amb les constatacions inicialment en el reconeixement mèdic de la persona i en les anàlisis que el mèdol forense, un a l'altre laboratoris experimental o personal facultatiu del centre sanitari, unitat mòbil sanitària o Institut mèdic al qual sigui trasllatada considerant aients.

La prova de control de detecció de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques que realitzaran els agents de l'autoritat consisteix en un sistema d'anàlisi salivari mitjançant un dispositiu autoritzat (test recollit de detecció). Per aquest mètode, aquesta prova únicament ho és a efectes indicatius.

En el supòsit que el resultat de la prova realitzada pels agents fos positiu, aquests han de sol·licitar una mostra salivari vostra, en quantitat suficient, per fer un anàlisi posterior. No obstant, quan existeixin raons justificades que impedeixin realitzar aquestes proves, es podrà ordenar el reconeixement mèdic o la realització d'anàlisis clíniques que els facultatius del centre sanitari al que sigui trasllatada estimin més adients, que poden consistir en l'obtenció de mostres per a anàlisis de sang o altres. L'obtenció d'aquestes mostres o reconeixements també podrien realitzar-se al mateix punt de control en una unitat mòbil sanitària. A efectes de contrast, a petició de l'interessat, es podran repel·lir les proves per a la detecció de drogues, que consistiran, preferentment, en anàlisis de sang, excepte causes excepcionals degudament justificades.

Les mostres obtingudes pels agents de l'autoritat així com pel personal facultatiu que hi intervingui, en el seu cas, es traslladaran per a la seva anàlisi al laboratori autoritzat pel Servei Català de Trànsit.

En el cas que l'anàlisi realitzada sigui positiva, s'iniciarà el corresponent expedient sancionador per infracció de l'article 14 i 77 de l'TRLRVS. Així mateix i, si escau, es posarà en coneixement de l'ordre jurisdiccional penal als efectes oportuns.

Tenint en compte la formulació de les alegacions o observacions que considereu oportunes des d'aquesta, la persona que us acompanya o defensor, si en té, en té.

La negativa de la persona conductora a sotmetre's a les proves legalment establertes pot comportar la comissió d'una infracció molt greu, que preveu l'article 77 d) del text refós esmentat, sancionada amb 1.000 € d'acord amb l'art. 80.2 a). Us informem, així mateix, que la negativa a realitzar aquestes proves pot també comportar, si el procediment s'estableix dins de l'àmbit penal, un presumpte delicte de negativa a sotmetre's a proves per comprovar la presència de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques (art. 383 del Codi penal), castigat amb pena de presó de 6 mesos a 1 any i privació del dret a conduir per temps superior a 1 any i fins a 4 anys.

D'acord amb el que disposa l'article 104.1.a) del text refós de la Llei de seguretat viària, els agents de l'autoritat poden immobilitzar el vehicle.

La voluntat de la persona acompanyar de forma voluntària els agents a un centre hospitalari o institut mèdic per a la realització de la prova que el personal sanitari consideri adient (primera prova salivari, o en cas de sol·licitar prova de contrast, preferentment anàlisis de sang - excepte causes excepcionals degudament justificades-) en relació amb la detecció de drogues tòxiques, estupefaents o psicotròpiques.

Persones que hi han intervingut (hi ha)

Adreça Classe

Prova de detecció de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques

Caporal G.Sola
Unidad de Attestados



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet



ACTA DE RECOGIDA DE MUESTRA + CADENA DE CUSTODIA



Mostra per a analítica de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques

Dades de la persona

Cognoms: _____ Nom: _____ Estat: _____ Tipus de doc. identificatiu: _____ Número: _____

Dades del vehicle conduït i lloc dels fets

Tipus: _____ Color: _____ Marca: _____ Model: _____ Matricula: _____ País: _____

Via/Carrer: _____ PK/Núm.: _____ Municipi: _____ Partid judicial: _____

Causa que ha motivat l'actuació

☐ Control preventiu ☐ Accident de trànsit ☐ Infracció del reglament LSV ☐ _____

Test de camp

S'ha realitzat alcoholemia: ☐ sí ☐ no Resultat de l'alcoholemia: _____

Constitució física: ☐ Còpulent ☐ Mitjà ☐ Minut ☐ NS/NC
Estat de les pupil·les: ☐ Molt dilatades ☐ Dilatades ☐ Gens dilatades ☐ NS/NC
Parla o llenguatge: ☐ Molt confús ☐ Confús ☐ Normal ☐ NS/NC
Coordinació motora: ☐ Molt alterada ☐ Alterada ☐ Normal ☐ NS/NC
Comportament: ☐ Molt alterat ☐ Alterat ☐ Normal ☐ NS/NC
Estat enímic: ☐ Molt excitat ☐ Excitat ☐ Relaxat ☐ Molt relaxat ☐ NS/NC
OBSERVACIONS: _____

Els agents actuants sol·liciten a la persona les dades de la qual s'especifiquen una mostra de saliva per realitzar una anàlisi automàtica mitjançant test reactiu amb caràcter de prova de detecció de substàncies estupefaents, psicotròpiques o similars. El resultat del control previ ha estat de:

Indici de: ☐ THC ☐ amfetamines ☐ cocaina ☐ opiàcs derivats de l'heroïna ☐ metanfetamines ☐ benzodiazepines

Signatura dels agents actuants

Dades de l'obtenció de la mostra

Data de l'obtenció: _____ Hora de l'obtenció: _____ Tipus de mostra: _____ Bossa preimprantada núm.: _____

☐ Saliva ☐ Altres: _____

D'acord amb l'article 14 TRLSV, la prova per a la detecció de la presència de drogues a l'organisme consistirà en una prova salival. No obstant, quan existixin raons justificades que impedeixin realitzar aquestes proves, es podrà ordenar un reconeixement mèdic del subjecte o la realització d'anàlisis clíniques que els facultatius del centre sanitari al que sigui traslladat estimin més adequats. Als efectes de contrast, a petició de l'interessat, es podran repetir les proves, que consistiran pràcticament en anàlisis de sang, excepte causes excepcionals degudament justificades.

Dades entrega de la mostra

Data: _____ Hora: _____

Laboratori autoritzat pel Servei Català de Trànsit

Signatura dels agents actuants

Signatura del / de la facultatiu/a del laboratori

El laboratori autoritzat pel Servei Català de Trànsit ha d'informar dels resultats:

Segell i rebuda

☐ Ajuntament de _____
☐ Guàrdia Urbana / Policia Local de _____ (en relació amb el núm. d'expedient: _____)

Signatura del / de la facultatiu/a del laboratori

Cadena de custòdia

Lloc	Data	Hora	Lliura	Rep	Signatures
Lloc	Data	Hora	Lliura	Rep	Signatures
Lloc	Data	Hora	Lliura	Rep	Signatures
Lloc	Data	Hora	Lliura	Rep	Signatures
Lloc	Data	Hora	Lliura	Rep	Signatures

Policia Local
Sta. Coloma de Gramenet
Unitat d'Atestats

Oficina de la Guàrdia Urbana / Policia Local - Capçalera de l'Acta de Recogida de Muestra y Cadena de Custodia



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Caporal G.Sola
Unidad de Attestados



ACTA REMSIÓN DE LA MUESTRA



Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
POLICIA LOCAL
Oficina d'atenció al ciutadà

Data _____ Hora _____
Lloc dels fets _____

Acta de lliurament de bossa precintada amb mostres de saliva per al seu estudi toxicològic

L'agent, a l'hora i data indicades, realitza el lliurament per al seu trasllat al laboratori autoritzat pel Servei Català de Trànsit, del conjunt de mostres de saliva amb els codis de referència que es fan constar a continuació, per tal que es realitzin estudis toxicològics a fi de determinar l'absència o presència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o similars.

La persona receptora ha comprovat el conjunt de mostres contingudes a la bossa, i l'agent procedeix al precinte.

Número de precinte de la bossa que conté les mostres: _____

Codis de barres de les mostres enviades _____

Agent que realitza el lliurament de la bossa precintada

TIP _____ ART _____ Signatura de l'agent _____

Conformitat de la persona a qui se li fa el lliurament de la bossa precintada per al seu trasllat al laboratori autoritzat pel Servei Català de Trànsit

Data de lliurament _____ Hora de lliurament _____

Cognoms i nom _____ Tipus, país i número del document d'identitat _____ Empresa a qui representa _____

Signatura _____

Observacions _____

A 66
Versió 11/13

Polícia Local
Sta. Coloma de Gramenet

Unitat d'Atestats



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Caporal G.Sola
Unidad de Atestados



ESTADISTICA



Dades policials

☐ Mossos d'Esquadra ☐ Policia Local ☐ Altres
Àrea Regional de Trànsit (Mossos)
☐ G.R. ☐ Pon. ☐ P.Oc. ☐ Tan. ☐ Cent. ☐ Met. Nord ☐ Met. Sud ☐ Ebre
Tip. núm. Tip. núm.

Butlleta estadística de substàncies estupefaents

Dades administratives

Data		Motiu	
☐ Via urbana ☐ Travessera		☐ Control prev. ☐ Accident ☐ Infracció ☐ Síntomes	
Carrer		☐ Via interurbana	
		Carretera Km	
Municipi		Localització	
Comarca		Coordenades geogràfiques	
		X Y	
Localització			

Dades de les proves

Núm. prova	Sexe		Edat	Any expedició del permís	Nac.	Vehicles										Tipus transp.		Resultat indicatiu													
	Hora	Home			Dona	Espanyola	Estrangera	Turisme	Furgoneta	Camió <= 3,5t	Camió > 3,5t	Autobús	Motocicleta	Ciclomotor	Bicicleta	Vianant	Altres	No procedeix	Mercaderies	Merc. perilloses	Vàlguers	Escolar	Negatiu	Positiu	Cocaïna	Opiacis	Metanfetamines	THC	Amfetamines	S'hi nega	Agències
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															

Resum de les dades

Total de proves	Positius administratius penals	Positius penals	S'hi neguen (administratiu)	S'hi neguen (penal)
-----------------	--------------------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior

Policia Local
Sta. Coloma de Gramenet
Unitat d'Atestats



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Caporal G.Sola
Unidad de Atestados



LA DENUNCIA

	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	NÚM. EXPEDIENT 146263	DATA / FECHA	HORA	LLOC INFRACCIÓ / LUGAR INFRACCIÓN		
DADES DEL VEHICLE / DATOS DEL VEHÍCULO							
MATRÍCULA		MARCA	CLASSE / CLASE	MODEL / MODELO	COLOR		
FET DENUNCIAT / HECHO DENUNCIADO						ART. INFRINGIT ART. INFRINGIDO	
Circular con un vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo (positivo en THC, Cocaína, ...)						14.1.5A	
CIRCUMSTÀNCIES DE PERILL / CIRCUNSTANCIAS DE PELIGRO		EN CAS AFIRMATIU, INDIQUEU QUINES / EN CASO AFIRMATIVO, INDICAR CUÁLES		PUNTS A DETREURE PUNTOS A DESCONTAR	IMPORT IMPORTE	OM ☐ OCVV ☐ RGC ☐ LSV ☒ Altres ☐	
SI ☐ NO ☐				6	1000 €		
OBSERVACIONS / OBSERVACIONES							
 A6 Z9203189 SYNLAB		Esta infracción no es firme hasta el resultado del laboratorio analítico.					
PERSONA DENUNCIADA NOM / NOMBRE			NÚM. DE PERMÍS CONDUIR / DNI / NIE / PASSAPORT				
DOMICILI / DOMICILIO							
POBLACIÓ / POBLACIÓN				PROVÍNCIA / PROVINCIA			
DENUNCIANT / DENUNCIANTE		MOTIU PEL QUAL NO ES NOTIFICA LA DENÚNCIA A L'ACTE MOTIVO POR EL CUAL NO SE NOTIFICA LA DENUNCIA EN EL ACTO				SIGNATURA DENUNCIAT FIRMA DENUNCIADO	
		☐ Conductor absent del vehicle / Conductor ausente del vehículo ☐ Refusat pel conductor / Rehusado por el conductor ☐ No es va poder aturar (agent en servei sense vehicle) / No se pudo parar (agente en servicio sin vehículo) ☐ Pot originar risc per a la circulació / Puede provocar riesgo para la circulación (indicar quin/ indicar cual) ☐ Mitjans de captació i reproducció d'imatges / Medios de captación y reproducción de imágenes ☐ Altres raons / Otras razones (indicar quines/indicar cuales)					
NÚM. IDENTIFICACIÓ / NÚM. IDENTIFICACIÓN		La signatura no implica conformitat La firma no implica conformidad					

EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN





LA DENUNCIA NEW



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

NÚM. EXPEDIENT

Data / Fecha

Hora

DADES DEL VEHICLE / DATOS DEL VEHÍCULO

Matrícula

Classe / Clase

Marca i model / Marca y modelo

Color

Lloc de la infracció / Lugar de la infracción

Art. infringit

14.1.5A

☐ RGC ☒ LSV

Import

1000 €

Punts

6

Art. infringido

☐ OM

☐ Atres / Otras: _____

Importe

Puntos

Fet denunciat / Hecho denunciado

Circular con un vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo (positivo en THC, Cocaína, ...)

PERSONA DENUNCIADA

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Núm. permís / permiso DNI NIF

Domicili / Domicilio

Població / Población

Província / Provincia

Motiu pel qual no es notifica la denuncia a l'acte / Motivo por el cual no se notifica la denuncia en el acto

☐ Conductor absent del vehicle / Conductor ausente del vehículo

☐ Altres motius / Otros motivos

☐ Refusat pel conductor / Refusado por el conductor

(indicar quins / indicar cuales)

Observacions / Observaciones



Esta infracción no es firme hasta el resultado del laboratorio analítico.

Signatura del denunciat/da / Firma del denunciado/a

Signatura del denunciant / Firma del denunciante

La signatura no implica conformitat / La firma no implica conformidad

Núm. identificació professional / Núm. identificación profesional

Policia Local
Sta. Coloma de Gramenet
Unitat d'Atestats



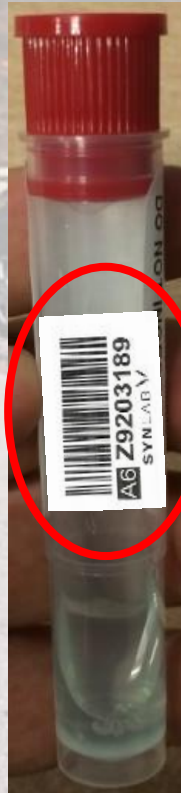
Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Caporal G.Sola
Unidad de Atestados



EL PRECINTO DE LA MUESTRA

Policia Local
Sta. Coloma de Gramenet
Unitat d'Atestats



DATA: _____
HORA: _____

Núm. Expedient / Diligències: **A6 Z9203189 SYNLAB V**

Cos policial: POLICIA LOCAL / GUARDIA URBANA
☐ Localitat: _____ TIP: _____

Laboratori al que es trameta la mostra:
☐ Laboratori Autoritzat: SYNLAB Diagnòstics Globals S.A.U.

Cos policial: POLICIA GENERALITAT - MOSSOS D'ESQUADRA
☐ ART: _____ TIP: _____

Laboratori al que es trameta la mostra:
☐ Institut Nacional de Toxicologia
☐ Institut de Medicina Legal de Catalunya
☐ Laboratori Autoritzat: SYNLAB Diagnòstics Globals S.A.U.

Tipus de mostra/es:
☐ Sang ☐ Orina ☐ Saliva ☐ Altres: _____

Procediment: _____

NÚM. EXPEDIENT: **146263** DATA / FECHA: _____ HORA: _____ LLOC INFRACCIÓ / LUGAR INFRACCIÓN: _____

DADES DEL VEHÍCUL / DATOS DEL VEHÍCULO
MATRÍCULA: _____ MARCA: _____ CLASSE / CLASE: _____ MODEL / MODELO: _____ COLOR: _____

PRET DENUNCIANT / MEDIO DENUNCIADO
Circular con un vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo (positivo en THC, Cocaína, ...)

ART. INFRINGIDO: **14.1.5A**

CIRCUMSTANCES DE PERILL / CIRCUNSTANCIAS DE PELIGRO
EN CAS AFIRMATIU, INDICAR QUINES I EN CAS AFIRMATIU, INDICAR CUALES: _____ PUNTS A DESCONTAR: **6** IMPORT: **1000 €**

PRET DENUNCIANT / MEDIO DENUNCIADO
NOM / NOMBRE: _____ NOM DE PERMIS CONDUIR / DNI / NIE / PASSAPORT: _____

DOMICILI / DOMICILIO: _____ PROVÍNCIA / PROVINCIA: _____

POBLACIÓ / POBLACIÓN: _____

PRET DENUNCIANT / MEDIO DENUNCIADO
MOTIU PEL QUAL NO ES NOTIFICA LA DENÚNCIA A L'ACTE / MOTIVO POR EL CUAL NO SE NOTIFICA LA DENUNCIA EN EL ACTO: _____

PRET DENUNCIANT / MEDIO DENUNCIADO
NOM DENUNCIAT / NOMBRE DENUNCIADO: _____

EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

Esta infracción no es firme hasta el resultado del laboratorio analítico.

Transit

Mostra per a analítica de drogues tòxiques, estupeficients o substàncies psicotròpiques

Dades de la persona
Cognoms: _____ Nom: _____ Data de naixement: _____ Lloc de naixement: _____

Dades del vehicle conduït i lloc dels fets
Tipus: _____ Marca: _____ Model: _____ Matrícula: _____ Lloc: _____

Tipus de camp
Tipus de camp: _____ Resultat de l'acte: _____

El signat declara que ha i a persona les dades de la qual s'ha especificat una mostra de saliva per realitzar una unitat analítica de detecció de drogues tòxiques, estupeficients o substàncies psicotròpiques o similars. El resultat d'aquesta unitat analítica no pot ser considerat com a prova de detecció de drogues tòxiques, estupeficients o similars. El resultat d'aquesta unitat analítica no pot ser considerat com a prova de detecció de drogues tòxiques, estupeficients o similars.

Dades de l'habitació de la mostra
Lloc de l'habitació: _____ Tipus de mostra: _____

El laboratori autoritzat pel Servei Català de Trànsit ha d'informar dels resultats:
☐ Ajustat / Ajustado
☐ No ajustat / No ajustado

Cadena de custòdia
Lloc: _____ Data: _____ Hora: _____ Signat: _____
Tipus: _____ Data: _____ Hora: _____ Signat: _____
Tipus: _____ Data: _____ Hora: _____ Signat: _____
Tipus: _____ Data: _____ Hora: _____ Signat: _____
Tipus: _____ Data: _____ Hora: _____ Signat: _____

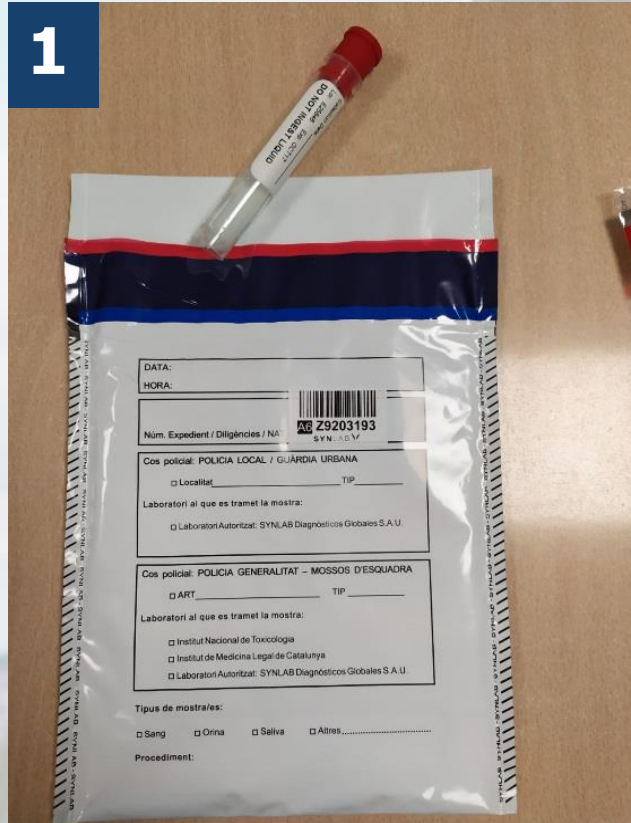


Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Caporal G.Sola
Unidad de Atestados

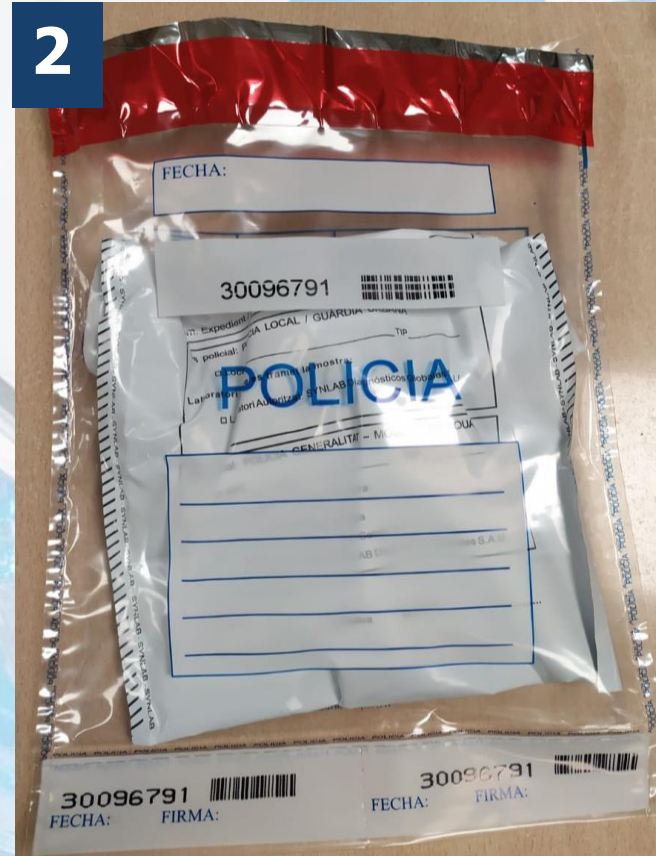
REMISIÓN DE LA MUESTRA

1

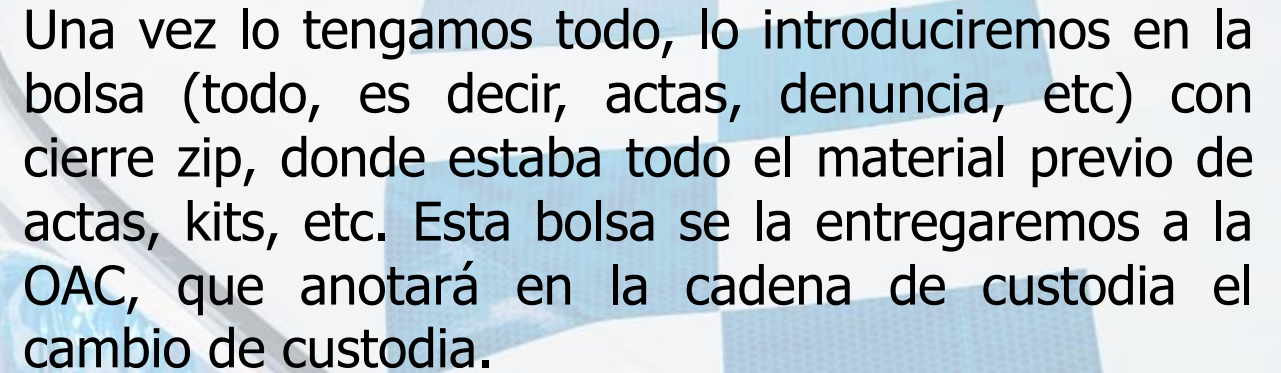


Introducimos la probeta de quantisal en la bolsa de precinto, sin cerrar esta, no hace falta que escribamos nada.

2



A continuación introducimos la bolsa de precinto, sin cerrar, en el interior de otra bolsa de precinto transparente, que si cerraremos.



El personal de la OAC introducirá la bolsa del paso "2" en la nevera, y la bolsa con el resto de elementos se la entregaran al Sargento o Caporal de la OAC que gestionaran su tramitación.



¿ DUDAS ?





Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet



Policia Local
Sta. Coloma de Gramenet

Unitat d'Atestats

Gracias por su atención
solagg@gramenet.cat

Caporal G. Sola
Sta. Coloma de Gramenet, 19 de septiembre de 2019